



DIA 28

TRILHA TITÃ

AULA 4/6

DIREITO ADMINISTRATIVO

# CONTROLE ADMINISTRATIVO

AUTOTUTELA • CONTROLE INTERNO • HIERÁRQUICO • FINALÍSTICO • RECURSOS • REVISÃO • LIMITES E EFEITOS



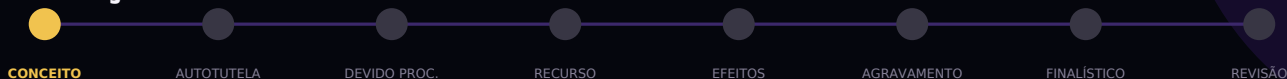
TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

8 QUESTÕES: SÚMULA 473 + TEMA 138 + RECURSOS E CONTROLE FINALÍSTICO



## CONTROLE ADMINISTRATIVO

# A própria Administração fiscaliza e corrige sua atuação



## 1. Abrangência

Inclui controle de legalidade e, em situações próprias, de mérito administrativo, podendo ocorrer de ofício ou por provocação.

### FORMAS

Autotutela, fiscalização hierárquica, recursos administrativos e controle finalístico são eixos centrais desta aula.

### RECORTE

Controle judicial e legislativo ficam para a aula seguinte; aqui o foco é controle realizado na esfera administrativa.

Q01

SÚMULA STF

STF • SÚMULA 473

A Administração pode anular ato ilegal e revogar ato válido por conveniência ou oportunidade, respeitados direitos adquiridos e a apreciação judicial. C ( ) E ( )

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



## AUTOTUTELA

# Anular é diferente de revogar



## 2. Anulação

Combate ilegalidade. Em regra produz efeitos retroativos, observadas segurança jurídica, decadência e situações concretas protegidas.

### REVOGAÇÃO

Incide sobre ato válido por conveniência ou oportunidade e produz efeitos prospectivos.

### BIZU

ILEGAL -> anula. INCONVENIENTE/INOportuno -> revoga.

Q02

LEI FEDERAL • MODELO

LEI 9.784/1999 • ART. 53

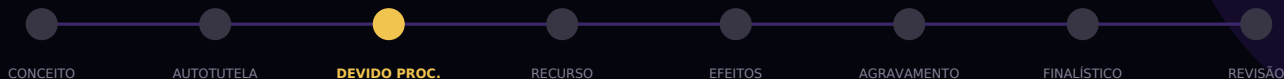
A Administração pode escolher entre manter ou anular ato ilegal, pois a anulação por vício de legalidade é sempre discricionária. C ( ) E ( )

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



## DEVIDO PROCESSO

# Autotutela não elimina contraditório quando há efeitos concretos



## 3. Tema 138 do STF

Quando o desfazimento administrativo alcança situação individual já concretizada, a garantia de contraditório e ampla defesa assume papel central.

### PEGADINHA

Súmula 473 não autoriza “anular primeiro e ouvir depois” em qualquer cenário.

### SEGURANÇA JURÍDICA

Controle administrativo convive com proteção da confiança e prazos decadenciais quando previstos.

Q03

JURISPRUDÊNCIA STF

STF • TEMA 138

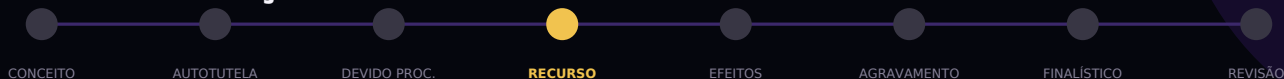
Se a invalidação administrativa atingir situação já concretizada e favorável ao interessado, o contraditório e a ampla defesa podem ser exigidos antes do desfazimento. C ( ) E ( )

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



## RECURSO ADMINISTRATIVO

# Legalidade e mérito podem ser devolvidos à própria Administração



## 4. Art. 56 - modelo federal

Decisões administrativas admitem recurso por razões de legalidade e de mérito.

### RECONSIDERAÇÃO

Na Lei 9.784, o recurso é dirigido à autoridade que decidiu, que pode reconsiderar antes de encaminhar à superior.

### ATENÇÃO PMAL

A Lei 9.784 é federal e funciona aqui como referência geral; regimes estaduais específicos podem disciplinar prazos e formas próprias.

Q04

LEI FEDERAL • MODELO

LEI 9.784/1999 • ART. 56

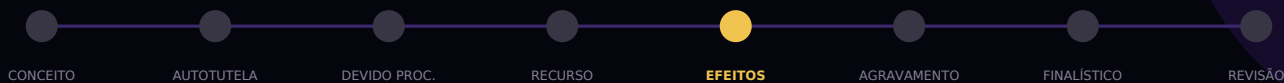
Recurso administrativo pode discutir tanto legalidade quanto mérito. C ( ) E ( )

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



## EFEITO DO RECURSO

# Regra geral: não suspende automaticamente

**5. Art. 61**

Salvo disposição legal em contrário, o recurso administrativo não tem efeito suspensivo.

**EXCEÇÃO**

Diante de justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, autoridade recorrida ou superior pode conceder efeito suspensivo.

**PEGADINHA**

Confundir recurso administrativo com apelação judicial de efeito suspensivo padrão.

**Q05****LEI FEDERAL • MODELO****LEI 9.784/1999 • ART. 61**

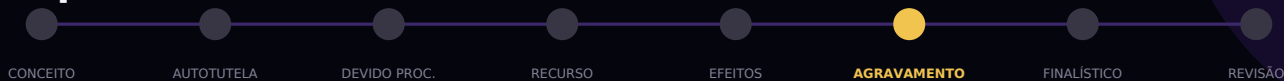
Como regra, o recurso administrativo possui efeito suspensivo automático. C ( ) E ( )

**RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO**



## EXTENSÃO DO REEXAME

## A autoridade recursal pode mudar a decisão, mas deve respeitar defesa



### 6. Art. 64

A autoridade competente pode confirmar, modificar, anular ou revogar a decisão recorrida dentro de sua competência.

#### AGRAVAMENTO

Se puder surgir gravame ao recorrente, ele deve ser cientificado para se manifestar antes da decisão.

#### BIZU

Recurso administrativo não gera “blindagem” absoluta contra resultado pior; gera dever de contraditório antes do gravame.

Q06

LEI FEDERAL • MODELO

LEI 9.784/1999 • ART. 64

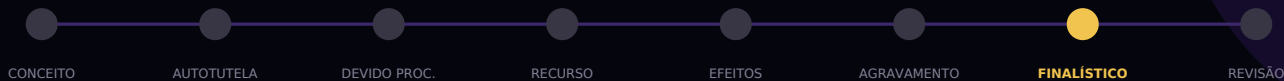
No recurso administrativo, se a nova decisão puder agravar a situação do recorrente, é dispensável ouvi-lo previamente porque vigora autotutela. C ( ) E ( )

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



## CONTROLE FINALÍSTICO

# Vinculação não é hierarquia



## 7. Descentralização

Entidade da Administração indireta possui personalidade própria. A Administração direta exerce supervisão/tutela nos limites definidos em lei e conforme as finalidades institucionais.

### SEM HIERARQUIA

Ministério ou secretaria supervisora não vira “chefe hierárquico” da autarquia.

### PEGADINHA

Usar a palavra subordinação para relação de vinculação finalística.

Q07

FIXAÇÃO DOUTRINÁRIA

DOUTRINA • CONTROLE FINALÍSTICO

Entre a Administração direta e uma autarquia há subordinação hierárquica plena, razão pela qual o ministério pode rever qualquer ato da entidade por simples superioridade funcional. C ( ) E ( )

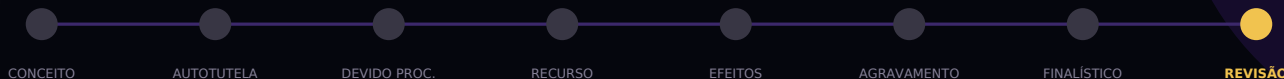
RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO





## REVISÃO SANCIONADORA

# Fato novo pode reabrir análise mesmo após o processo terminar



## 8. Art. 65 - modelo federal

Processos administrativos de que resultem sanções podem ser revistos a qualquer tempo quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes.

### LIMITE

Da revisão não pode resultar agravamento da sanção.

### MAPA FINAL

Autotutela -> ato. Recurso -> decisão ainda recorrível. Revisão -> sanção diante de fato novo/circunstância relevante.

Q08

LEI FEDERAL • MODELO

LEI 9.784/1999 • ART. 65

Processo administrativo sancionador pode ser revisto a qualquer tempo diante de fatos novos ou circunstâncias relevantes, sem que da revisão resulte agravamento da sanção. C ( ) E ( )

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



## CORREÇÃO COMENTADA

# Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q01 C

STF • SÚMULA 473

CERTO. É o núcleo clássico da autotutela.

Q02 E

LEI 9.784/1999 • ART. 53

ERRADO. A lei federal usa “deve anular” para vício de legalidade e “pode revogar” por conveniência/oportunidade.

Q03 C

STF • TEMA 138

CERTO. O STF condiciona o desfazimento de efeitos concretos ao devido processo administrativo.



## CORREÇÃO COMENTADA

## Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q04 C

LEI 9.784/1999 • ART. 56

CERTO. O art. 56 expressamente admite as duas espécies de razões.

Q05 E

LEI 9.784/1999 • ART. 61

ERRADO. A regra é ausência de efeito suspensivo, salvo disposição legal ou concessão diante de risco de prejuízo de difícil ou incerta reparação.

Q06 E

LEI 9.784/1999 • ART. 64

ERRADO. Deve haver ciência para que formule alegações antes da decisão gravosa.



## CORREÇÃO COMENTADA

# Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q07 E

DOCTRINA • CONTROLE FINALÍSTICO

ERRADO. Há vinculação e controle finalístico nos limites legais, não hierarquia entre pessoa política e entidade descentralizada.

Q08 C

LEI 9.784/1999 • ART. 65

CERTO. É a revisão administrativa sancionadora do art. 65.

**REVISÃO DE 60 SEGUNDOS**

Controle administrativo = autotutela + hierárquico + recursos + controle finalístico. Súmula 473: anula ilegal, revoga válido inconveniente. Efeitos concretos podem exigir contraditório prévio (Tema 138). Recurso administrativo pode discutir legalidade e mérito e, como regra, não tem efeito suspensivo. Vinculação da indireta não cria hierarquia. Revisão sancionadora pode ocorrer com fatos novos e não pode agravar a sanção.

**RASTREABILIDADE E FONTES**

STF, Súmula 473 e Tema 138 (RE 594.296); Lei 9.784/1999, arts. 53-65, utilizada como modelo federal de processo administrativo; matriz CFO PMAL 2026.